

1. 업무개요

환경안전지원단 ○○○○○○처 ★★★★★★★부(이하 “★★★★★★부”라 함) 및 ○○○○○○○○○○○부(이하 “○○○○○○○○○○부”라 함)는 잔류성오염물질¹⁾ 실험실(----전처리실, ----기기분석실), ----시약보관실 및 ----장비실을 본사 ----관 0층에 구축·운영하고 있다. 그리고 실험장비의 유지보수를 위한 소모품 및 잔류성오염물질 측정·분석에 필요한 표준물질 및 시약을 정기적으로 구매하고 있다.

[표 1] ○○○○○○처 실험실, 시약보관실 등 운영 현황

순번	구분	장비(시약) 보유 현황	위치
< 생 략 >			

2. 관련규정 및 판단기준

「물품구매(제조)계약일반조건(♠♠♠♠부계약예규)」 제3조(계약문서) 제1항은 “계약문서는 계약서, 규격서, 유의서, 물품구매계약일반조건, 물품구매계약특수조건 및 산출내역서 등으로 구성되며 상호보완의 효력을 갖는다. 다만, 이 경우 산출내역서는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준

1) 잔류성오염물질: 독성·잔류성·생물농축성 및 장거리이동성 등의 특성을 지니고 있어 사람과 생태계를 위협할 수 있는 물질로서 “잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약” 및 “수은에 관한 미나마타협약”에서 정하는 것(「잔류성오염물질 관리법」 제2조(정의))

으로서 계약문서의 효력을 갖는다.”고 정하고 있다. 그리고 제5조(통지 등) 제1항에서 “구두에 의한 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시 등은 문서로 보완되어야 효력이 있다. ”고 규정되어 있다.

그리고 「공단 계약업무 프로세스 및 대가청구 안내 매뉴얼(물품계약, 2023.11.)」의 “2. 착수”에 따르면, “계약상대자는 계약문서에 따라 물품구매(제조)를 착수해야 하며, 계약금액 산출내역서 등이 포함된 착수신고서를 감독부서에 제출하여야 하고, 착수신고 서류의 변경이 필요한 경우에는 관련서류를 변경하여 제출”하도록 하고 있다.

[그림 1] 공단 계약업무 프로세스 및 대가청구 안내 매뉴얼(물품계약)

< 생 략 >	< 생 략 >
공단 물품계약 업무 안내 매뉴얼	착수 신고 시 산출내역서 제출 관련 내용(P.2)

따라서 물품구매 계약의 경우에 있어서도 다른 계약(용역계약, 공사계약)과 동일하게, 산출내역서는 계약금액의 조정(구매수량 변경 등) 및 기성부분에 대한 지급(타절준공, 지체상금 부과 등)에 적용할 기준으로서 계약 착수시점에 계약상대

자로부터 제출받아야 하며, 특히 물품구매 품목이 2개 이상인 경우 품목별 단가를 구분하기 위하여 더욱 그러하다. 그리고 산출내역을 포함한 착수신고서는 계약문서로서의 효력을 확보하기 위하여 문서로 제출받아 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 ○○○○○○처에서 진행한 물품구매 계약의 산출내역서 관리현황을 점검²⁾한 결과, ★★★★★★★부 및 ○○○○○○○○○○부에서는 [표 2]와 같이 계약상대자로부터 산출내역을 제출받지 않거나, 문서가 아닌 담당자의 메일로 제출받은 사례가 다수 확인되었다.

[표 2] 물품구매 계약의 산출내역서 관리 미흡 사례(○○○○○○○처)

순번	부명	물품구매 계약명	품목수 (개)	계약금액 (원)	산출내역서 제출여부	산출내역서 접수방법	비고
< 생 략 >							

[표 2]의 계약 담당자들은 물품구매 계약에서 산출내역을 제출받아 확보하고 있어야 하는 필요성을 인지하고 있지 않거나(순번 0번), 관례적으로 산출내역을 메일로 제출받고 있었다고 답변(순번 0~0번, 0번)하였다.

따라서 ○○○○○○처(★★★★★★부 및 ○○○○○○○○○○부)에서는 물

2) 샘플조사: ●●청을 통한 물품구매 계약으로, 구매품목 0개 이상인 계약을 대상으로 점검

품구매 계약의 변경이나 기성(준공) 업무 등의 처리를 명확히 하기 위하여, 그 기준이 되는 산출내역서를 계약 착수시점에 계약상대자로부터 문서로 제출받아 관리할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

경영기획이사(인재경영처장)는 계약상대자로부터 물품구매 계약의 착수시점에 산출내역서를 제출받지 않거나 문서가 아닌 담당자 메일로 제출받는 등 산출내역서 관리를 미흡하게 한 환경안전지원단 ○○○○○○처 ★★★★★★★부 및 환경안전지원단 ○○○○○○처 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】